深汕特别合作区鹅埠镇水美村“7·20”一般物体打击事故调查报告

2024 年 7 月 20 日 18 时 30 分许，深汕特别合作区鹅埠镇水美村载背水库附近林区发生一起物体打击事故，造成 1 人死亡，直接经济损失为 75 万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，区管委会授权区应急管理局牵头，成立由区城管综合执法局、深汕公安分局、区总工会、鹅埠镇政府为成员单位的深汕特别合作区鹅埠镇水美村“7·20”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，深汕特别合作区鹅埠镇水美村“7·20”物体打击事故是一起因伐木工人安全意识淡薄，在树木倾倒的危险区域内违规作业，现场安全生产管理缺位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事采伐林区情况

1.采伐林区基本情况

涉事采伐林区位于深汕特别合作区鹅埠镇水美村载背水库

附近，采伐林区面积 29.8363 公顷（见图 1），出材量 1845.3m^3，采伐树种为桉树。

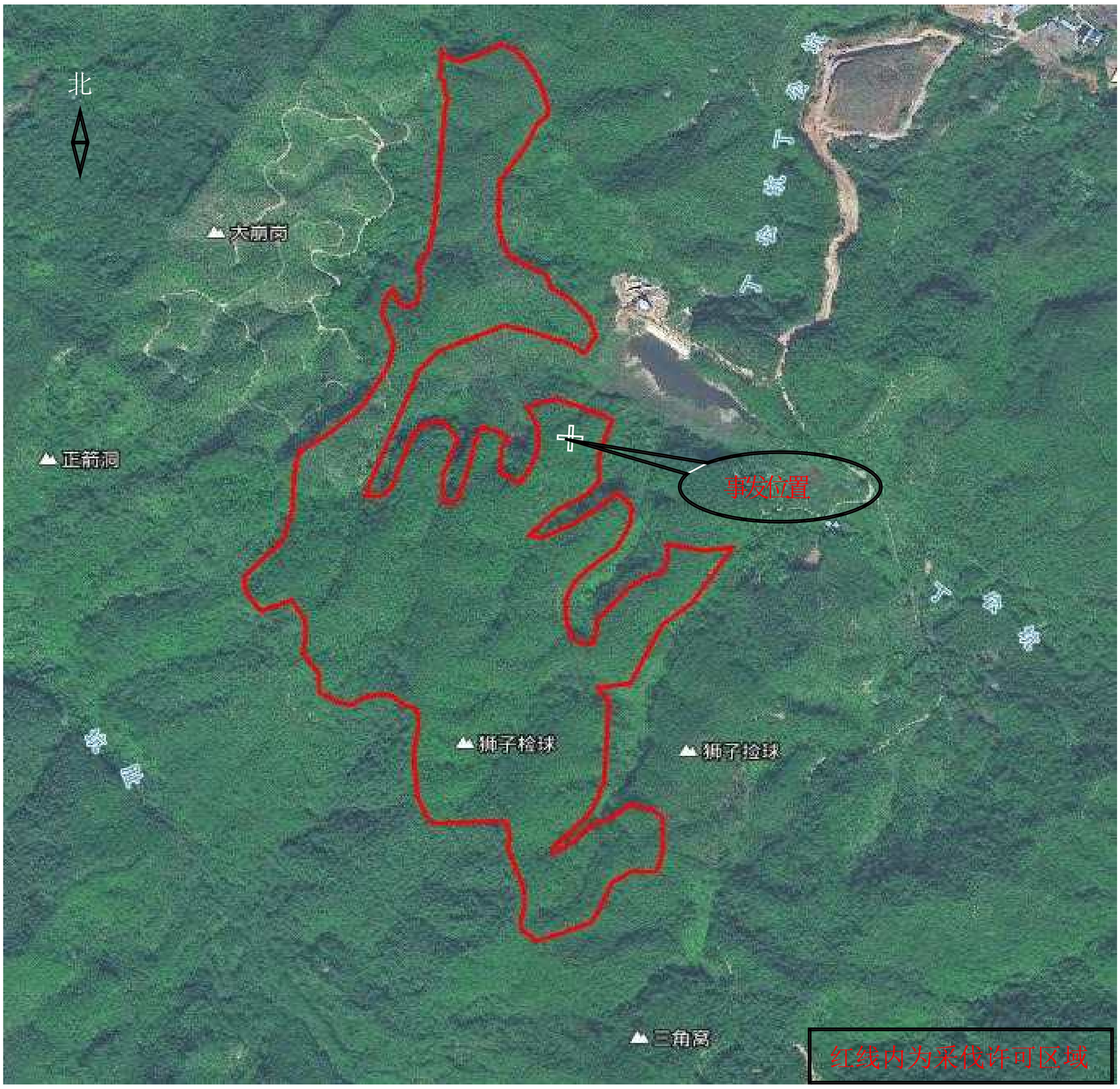


图 1 涉事采伐林区卫星地图

2.采伐许可证办理情况

2024 年 3 月 25 日，水美村村民张某南取得深汕特别合作区城市管理和综合执法局（以下简称区城管综合执法局）核发的《林

木采伐许可证》，编号：44030908240322178（合作区采字【2024】00006 号），采伐期限：2024 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日。

（二）林木采伐协议签订情况

1.2021 年 6 月 25 日，张某南与黄某武签订《出售桉木砍伐协议书》，协议约定张某南将其在水美村载背水库附近林区种植的 700 亩桉树卖给黄某武，总价款为人民币 166 万元，并约定在张某南取得采伐许可证后由黄某武自行组织人员采伐，伐木期间由黄某武负责伐木作业的安全生产管理工作。

2.2024年3月26日，黄某武与吕某灿签订《砍伐协议书》，将约450亩林区发包给吕某灿采伐，工期180天，双方未签订安全生产管理协议。

3.2024年3月27日，吕某灿与余某签订《砍伐协议书》，将约450亩林区转包给余某采伐，工期180天，双方未签订安全生产管理协议。

（三）林木采伐实施情况

2024年4月初，余某开始组织工人进入采伐林区进行伐木作业。4月16日，赵某华、刘某春经人介绍加入余某组织的伐木作业班组，余某与赵某华、刘某春口头约定工资根据实际采伐量进行结算。伐木作业前，余某未对赵某华、刘某春进行安全生产教育培训，未提供安全帽、防护服、防护靴等劳动防护用品。

二、事故发生经过、应急处置及善后处置情况

（一）事故发生经过

2024 年 7 月 20 日 6 时许，刘某春与赵某华来到水美村载背水库附近采伐林区，二人一组配合伐木，作业至 10 时许，二人收工下班。

15 时 30 分许，刘某春与赵某华来到采伐林区继续伐木作业。17 时 30 分许，刘某春与赵某华砍伐一棵直径约 30cm 的桉树时（见图 2），二人先用油锯从树一侧分别向树中心锯出约 10cm 深的上口和下口，当从树另一侧向树中心锯时，油锯被桉树夹住。赵某华、刘某春多次尝试但未能取出被桉树夹住的油锯，二人商量后，决定第二天上班后再处理被桉树夹住的油锯，随后赵某华、刘某春便开始进行集材作业[1]，作业期间二人均未佩戴安全帽。



图 2 涉事桉树图

18 时 30 分许，刘某春突然听到作业区域有树木倒地的声音，

[1]《木材采伐运输安全通则》GB14192-2005 第 3.5 项“集材：把分散在采伐带上的原条、原木搬运到伐区楞场、推河场、装车场或运材道路旁的作业过程。”

便呼喊赵某华，但无人应答。刘某春遂前往赵某华作业位置，看见其趴在地上，头部有血流出。

（二）应急处置情况

刘某春立即对赵某华实施心肺复苏。18 时 38 分许，刘某春将赵某华受伤的情况电话告知余某，余某随即将此事电话转告黄某武，黄某武知悉后拨打了 120 急救电话，并赶往事发现场。

18 时 41 分许，刘某春拨打了 110 报警电话。

19 时 40 分许，公安民警及 120 急救人员陆续到达事发现场，经急救人员现场检查后确认赵某华已经死亡。

（三）人员伤亡和直接损失情况

1.死亡人员情况

赵某华，男，48 岁，湖南省保靖县人，涉事采伐林区伐木工人。据广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴[2024]病鉴字第 0108 号），被鉴定人赵某华系重物压砸头部致颅脑损伤死亡。

2.事故直接经济损失情况

事故直接经济损失为 75 万元人民币。

（四）善后情况

事故发生后，黄某武、吕某灿、余某与死者家属就善后赔偿达成一致意见并签订调解协议，善后工作得到妥善处置，最大限度地降低此次事故造成的影响，未出现影响社会稳定的情况。

（五）事故应急处置的评估意见

接报事故信息后，公安、应急、城管、鹅埠镇政府等部门立即开展处置，积极对接善后工作，及时上报事故情况并开展前期调查工作。

该起事故政府部门应急响应迅速，响应程序正确，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故直接原因和性质

（一）直接原因

赵某华安全意识淡薄，对作业现场安全风险判断不足，油锯被桉树夹住后，未意识到该桉树存在倾倒的安全风险，仍在该桉树倾倒区域内进行集材作业，且未按规定佩戴安全帽等劳动防护用品。在集材作业时，倾倒的桉树砸到赵某华，导致事故发生。

（二）间接原因

1.伐木承包人余某，对伐木现场安全生产管理不到位，未向伐木工人提供安全帽、防护服、防护靴等劳动防护用品；未对伐木工人进行安全生产教育培训。

2.伐木转包人吕某灿，未与余某签订安全生产管理协议，未履行安全生产管理职责，未定期对伐木现场进行安全检查。

3.伐木发包人黄某武，未与吕某灿签订安全生产管理协议，对伐木现场安全生产统一协调、管理不到位。

（三）事故性质

经调查认定，深汕特别合作区鹅埠镇水美村“7·20”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

四、政府部门监管情况

（一）区城管综合执法局

2024 年以来，区城管综合执法局印发了《深汕特别合作区城市管理和综合执法局关于开展林木采伐及迹地更新监管工作的通知》《深汕特别合作区城市管理和综合执法局关于林木采伐报批事项的提醒函》，要求各镇和相关用林单位重视并加强林木采伐安全管理等工作；邀请专家向各镇护林巡查员讲授林业安全知识 2 次，开展依法用林和林区安全知识下基层活动 30 场；向涉事采伐林区采伐申请人张某南发放《广东省采伐林木告知书》并让其签署《林业安全生产承诺书》，对采伐林区进行现场检查，告知黄某武安全生产注意事项。

（二）鹅埠镇政府

2024 年以来，鹅埠镇召开安全生产工作会议 8 次，制定了林业站监督检查工作计划，开展林业检查 24 次，出动 56 人次，其中对涉事林区开展安全检查 2 次，出动 6 人次。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，提出以下处理建议：

（一）建议免于追究责任的人员（1 人）

赵某华，男，群众，作为伐木工，安全意识淡薄，伐木作业时未按规定佩戴安全帽，在油锯被桉树夹住后，未意识到该桉树存在倾倒的安全风险，仍在该桉树倾倒区域内进行集材作业，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究相关责

任。

（二）建议给予行政处罚的人员（3 人）

1.余某，男，群众，作为伐木项目承包人，对伐木现场安全生产管理不到位，未对伐木工人进行安全生产教育培训；未向伐木工人提供安全帽，防护服、防护靴等劳动防护用品，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]、第四十五条[3]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项[4]、第九十九条第五项[5]的规定对其处以行政处罚。

2.吕某灿，男，群众，作为伐木项目转包人，未与承包人余某签订安全生产管理协议，未履行安全生产管理职责，未定期对伐木现场进行安全检查，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[6]的规定，建议由

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；……

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；……

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；……

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第五项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任:（五）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的；……

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。.....

深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[7]的规定对其处以行政处罚。

3.黄某武，男，群众，作为伐木项目发包人，未与转包人吕某灿签订安全生产管理协议，对伐木现场安全生产统一协调、管理不到位，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定对其处以行政处罚。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，树牢安全红线意识，有效防范生产安全事故的发生，提出如下建议措施：

（一）伐木项目发、承包人黄某武、吕某灿、余某要提高安全生产责任意识，对作业人员定期开展安全生产教育培训，为作业人员配备符合标准要求的劳动防护用品，加强采伐现场安全生产管理，及时发现并消除事故隐患，切实做到“不安全不作业”。

（二）鹅埠镇林业站要加强林业领域属地监管责任，充分利用会议、广播、标语、通告等多种方式，进行林业安全生产普法宣传，要建立长效机制，确保责任压实到位和工作落实到位，常态化开展护林巡查，及时发现、制止林区采伐作业存在的违法违规行为，消除事故隐患。

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。……

（三）区城管综合执法局要深刻吸取事故教训，举一反三，持续抓好林业安全生产专项整治行动，充分运用警示教育、约谈提醒、行政处罚等手段，全方位、多角度督促本行业领域生产经营单位切实提升安全生产管理水平，严查事故隐患、严堵事故漏洞，推动林业领域安全健康发展。